
2022년 제3차
복무감사 결과보고서

2022. 12.

한국에너지기술연구원 감사부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경과 목적	1
2. 감사범위와 중점	1
3. 감사기간과 인원	1
4. 감사결과 처리	1
II . 감사결과	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
(1) 퇴직금 지급제한 관련 「퇴직금규정」 불합리(개선)	3
(2) 건강검진 직원의 공가 등 복무처리 부적정(통보, 시정)	5
(3) 일시예치 예수금 보유액 손해배상 이행금액으로 미 대체(통보)	7
(4) 안전보건관리체계 구축 등을 통한 공공기관 안전관리등급 2단계 상승 [(통보)(모범사례)]	9

I. 감사실시 개요

1. 감사배경과 목적

이번 감사는 복무실태 점검과 임직원 행동강령 이행실태 점검을 통한 건전한 공직기강 확립을 위하여 복무감사를 실시하였다.

2. 감사범위와 중점

이번 감사는 본원과 지역조직을 대상으로 「KIER 임직원 행동강령」, 「선택적 근로시간제 운영지침」, 「취업규칙」의 준수 여부와 「인사규정」의 준수 여부, 복무(服務: 어떤 직무나 임무에 힘씀) 등을 범위로 다음 사항에 중점을 두었다.

- 「복무규정」 준수실태

- ‘공공기관 에너지 절감 5대 항목’* 실천 현황

* 건물 난방온도 제한, 난방기 순차운휴, 개인난방기 사용금지, 조명 사용제한, 실내조명 일정기준 이상 소등

- 「인사규정」 준수실태

- 직책완수의무(부서장 업무지시 이행 등)
- 친절공정의 의무
- 품위유지의 의무 등

- 부서별 보안점검, 실험실 안전점검 등 보안 및 안전 관련 규정 준수 여부

- 「KIER 임직원 행동강령」 이행실태 : 겸직 사전승인, 외부강의등 신고

- 모범사례 발굴 : 행정능률 향상, 예산절감에 기여, 업무성과 거양 등

3. 감사기간과 인원

이번 감사는 2022. 11. 14.(월)부터 같은 해 11. 25.(금)까지 10일 동안 감사 부장을 감사반장으로 감사인 등 3인을 투입하여 감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 지적사항에 대한 처분요구 또는 통보와 관련하여 2022. 12. 7. 원장의 결재로 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과

1. 처분요구사항 일람표

번호	관련부서 (조치부서)	제목	처분요구 종 류	인원
1	○○○○실	퇴직금 지급제한 관련 「퇴직금규정」 불합리 : 형벌, 징계, 형사재판 등을 이유로 퇴직금의 지급을 제한만 하는 것은 강행법규인 「근로자퇴직급여보장법」에 위배되기에 합리적으로 개정하여야 함	개선	
2	◇◇◇◇◇실 (◇◇◇◇◇실, ○○○○실)	건강검진 직원의 공가 등 복무처리 부적정 : ① 건강검진 안내 공문에 복무처리 방법을 행정사항으로 추가하여 안내하고 ② 건강검진 시 복무처리를 ‘공가’로 처리하지 않은 사례에 대한 조치와 건강검진 후 재검진 ‘확진검사’는 ‘공가’가 아닌 ‘병가’ 또는 ‘연차’로 복무처리 변경조치	통보 시정	
3	□□□□실	일시예치 예수금 보유액 손해배상 이행금액으로 미 대체 : 불법행위로 인한 연구비 부당사용에 대해 전담기관의 정부출연금 환수(2016. 9.)로 연구원에 손해를 끼친 전, 직원에 대한 기술실시보상금 등 일시예치 예수 보유액 5,079,766원을 손해배상 이행금액으로 대체 처리	통보	
4	안전보건문화실 (인재지원실)	안전보건관리체계 구축 등을 통한 공공기관 안전관리 등급 2단계 상승 : 2022년 공공기관 안전관리등급제 평가 결과 전년도 대비 2단계 상승하는 등 안전문화 조성에 기여	통보 (모범사례)	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

3. 현지조치사항

번호	관련부서	제목	종류	비고
1	☆☆☆☆실	냉·난방 중앙제어시스템 버튼조작 후 임의 사용 : ◎◎동 냉·난방 중앙제어시스템의 호실별 컨트롤러를 버튼조작에 의한 관리자모드 진입 후 임의로 사용하는 행위를 자제하고 관련부서는 관리감독을 철저히 할 것	현지조치	7개 호실

한국에너지기술연구원

개선요구

제 목 퇴직금 지급제한 관련 「퇴직금규정」 불합리

관 련 부 서 ○○○○실

조 치 부 서 ○○○○실

내 용

1. 업무 개요

연구원에서는 만 1년 이상 근속한 상임 임원 및 직원에게 퇴직금을 지급하고 있으며, 과학기술인공제회의 퇴직연금에 가입한 임·직원에게 대하여는 퇴직연금부담금을 공제회에 납부하고 있다.

2. 관련 법령 및 판단기준

「근로기준법」 제34조(퇴직급여제도)를 보면, 사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급하는 퇴직급여 제도에 관하여는 「근로자퇴직급여 보장법」이 정하는 대로 따른다고 되어 있는데, 「근로자퇴직급여 보장법」 제3조(적용범위)를 보면, 이 법은 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용한다고 되어 있고, 같은 법 제4조(퇴직급여제도의 설정) 제1항을 보면, 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도(확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도, 중소기업 퇴직연금기금제도 및 퇴직금제도) 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 한다고 되어 있다.

또한, 같은 법 제7조(수급권의 보호) 제1항을 보면, 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리는 양도 또는 압류하거나 담보로 제공할 수 없다고 되어 있으며, 같은 법 제8조(퇴직금제도의 설정 등) 제1항을 보면, 퇴직금제도를 설정하려는 사용자는 계속근로 기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

연구원 「퇴직금규정」 제8조(퇴직금 지급의 제한) 제1항을 보면, 금고 이상의 형을 받았거나 징계처분에 의하여 파면된 직원에게 대하여는 퇴직금의 2분의 1을

감하여 이를 지급한다고 되어 있고, 제2항을 보면, 금고 이상의 형에 처할 범죄 행위로 인하여 수사가 진행 중에 있거나 형사재판이 계류 중에 있는 직원이 퇴직 하는 경우에는 그에 대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 그 퇴직금의 2분의 1에 상당하는 금액의 지급을 중지한다고 되어 있다.

이와 관련된 대법원 판례(대법원 2004. 6. 25. 선고 2002다51555 판결)를 보면, 「근로기준법」 제34조의 퇴직금제도에 관한 규정은 강행규정으로서 퇴직의 사유가 근로자의 임의퇴직이나 사용자에 의한 해고이나 여부에 관계없이 「근로기준법」에 정하여진 하한을 기준으로 한 퇴직금은 반드시 지급되어야 한다고 판시하고 있다.

따라서 위와 같은 사유가 있는 경우 퇴직금을 감하거나 일부 금액의 지급을 중지 할 수 있도록 규정하고 있을 뿐 강행법규인 「근로기준법」 및 「근로자퇴직급여 보장법」에서 정하는 최저기준에 상당하는 금액을 보장하는 규정을 두지 아니함으로써 「퇴직금규정」 제8조는 상위법령에 위배되므로 이를 조속히 개정하여야 한다.

조치할 사항 ○○○○실장은 강행법규인 「근로기준법」 및 「근로자퇴직급여 보장법」에서 정하는 최저기준에 상당하는 퇴직금의 지급을 보장할 수 있도록 「퇴직금 규정」 제8조(퇴직금 지급의 제한)를 합리적으로 개정하시기 바랍니다. **【개선】**

한국에너지기술연구원

통보·시정요구

제 목 건강검진 직원의 공가 등 복무처리 부적정

관 련 부 서 ◇◇◇◇◇◇실

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇◇실, ○○○○실

내 용

1. 업무 개요

연구원에서는 「산업안전보건법」 제129조(일반건강진단) 및 「국민건강보험법」 제52조(건강검진)에 따라 상시 근로하는 직원에 대하여 건강검진을 받도록 하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

연구원 「취업규칙」 제19조(공가) 제7호를 보면, 직원의 건강검진에 대해 ‘공가’를 허가한다고 되어 있다. 따라서 직원은 건강검진을 받을 경우에는 복무처리를 ‘공가’로 신청하여 사전에 소속 부서장의 승인을 받아야 한다.

한편, 건강검진 후 재검진 필요조건 등에 따라 실시하는 건강검진의 확진검사(이하 ‘확진검사’라 함)에 대한 복무처리 기준은 관련 법령이나 연구원의 「단체협약」, 「취업규칙」 등에 규정되어 있지 않은 상태인데, 기타공공기관으로서 「근로기준법」 등 관계 법령에 규정되어 있지 않은 사항은 대통령령·부령·중앙행정기관의 예규 등을 준용하는 것이 합리적이다.

이와 관련하여 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제8장 ‘4-다’를 보면, “건강검진의 확진검사와 결핵검진의 확진검사는 공가 대상이 아님¹⁾”이라고 되어 있다.

따라서 직원은 건강검진의 확진검사를 할 때에는 복무처리를 ‘공가’가 아닌 ‘병가’ 또는 ‘연차’를 신청하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 이번 감사를 할 때 2022. 1. 1.부터 같은 해 11. 18. 까지 건강검진 직원의

1) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처 예규 제134호(2022. 5. 30.)) 제8장(휴가) 4. 휴가종류별 실시방법
다. 공가 (2) 공가제도의 운영상 유의사항 (다) 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진의 확진검사와 「결핵예방법」 제11조 제1항에 따른 결핵검진의 확진검사는 공가 대상이 아님
※「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단 중 의무사항으로 규정된 확진검사는 공가대상임

복무처리 현황을 점검한 결과, [표 1]과 같이 공가 대상인 건강검진일에 대하여 ‘공가’를 신청하지 않거나, [표 2]와 같이 공가 대상이 아닌 확진검사일에 대하여 ‘병가’ 또는 ‘연차’가 아닌 ‘공가’를 신청한 사례가 확인되었다.

[표 1] 건강검진일에 대한 ‘공가’ 미 신청 내역

연번	소속	직급	성명	건강검진일
1				2022-07-01
2				2022-08-01
3				2022-08-30

[표 2] 확진검사일에 대한 ‘공가’ 신청 내역

연번	소속	직급	성명	건강검진일	공가사유
				확진검사일	
1				2022-07-29	건강검진
				2022-11-14	확진검사
2				2022-09-16	건강검진
				2022-09-26	확진검사
3				2022-07-18	건강검진
				2022-08-17	확진검사

조치할 사항 ① ◇◇◇◇◇◇실장은 직원 정기 건강검진 안내를 할 때에는 시행공문의 ‘행정사항’으로 건강검진일(공가)과 확진검사일(재검진일 : 병가 또는 연차)에 대한 복무처리 방법을 명시하여 안내하는 등 개선방안을 마련하시고, **[통보]**

② ○○○○실장은 건강검진 시 복무처리를 ‘공가’로 신청하지 아니한 직원에 대하여는 해당 건강검진일을 ‘공가’로 처리하고, 확진검사 시 ‘공가’로 신청한 직원에 대하여는 해당 확진검사일을 ‘병가’ 또는 ‘연차’로 변경조치하시기 바랍니다. **[시정]**

한국에너지기술연구원

통 보

제 목 일시에치 예수금 보유액 손해배상 이행금액으로 미 대체

관 련 부 서 □□□□실

조 치 부 서 □□□□실

내 용

1. 업무 개요

□□□□실에서는 「업무분장규정」 제27조에 따라 행사, 문서관리, 복리후생, 소송, 지출, 자금관리, 급여, 출장 등의 업무를 담당하면서 연구원의 각 회계연도에 대한 결산업무를 수행하고 있다.

2. 관련 근거 및 판단기준

「인사규정」 제26조(손해배상의 의무)를 보면, 직원은 고의 또는 중대한 과실로 인하여 연구원에 손해를 끼쳤을 때에는 배상의 책임을 진다고 되어 있다.

그리고 「민법」 제750조(불법행위의 내용)를 보면, 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다고 되어 있다.

한편, 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」(고시 제2016-165호, 2016. 9. 1.) 제34조(사업비 사용실적 보고 및 정산) 제3항을 보면, 전담기관의 장은 미집행 잔액 또는 부당 집행한 금액이 있는 경우 해당 금액 중 정부출연금 지분에 해당하는 금액을 회수하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

- (1) 불법행위로 연구원에 손해를 끼친 직원에 대한 일시에치 예수금 보유액을 손해배상 이행금액으로 미 대체

전, △△△△△△△실 ○○○○원 AAA는 납품업체와 공모하여 연구비를 편취한 범죄를 저지름에 따라 ■■지방검찰청으로부터 기소(2015. 8. 28.)된 이후 ■■지방법원에서 유죄로 판결(2016. 6. 24.)된 바 있으며, 이와 관련된 국가연구개발사업의 전담기관인 ▲▲▲▲▲▲▲▲원에서는 정부출연금 지분에 대해 기관

앞으로 96,979,300원의 환수조치를 2016. 9. 5. 내린 바 있다.

이에 연구원에서는 96,979,300원을 ‘연구비정산차손’ 손실 계정으로 전담기관에 2016. 9. 23. 납부함으로써 연구원에 손해가 발생한 사실이 있다.

AAA는 고의 또는 과실로 인한 불법행위로 연구원에 손해를 끼쳤으므로 손해 배상의 책임이 있는데, 감사일 현재까지 위 손해금액은 배상이 완료되지 않은 상태 이므로 연구원에서 AAA에 대한 ‘기술실시보상금 등’ 지급 시 일시예치하여 ‘예수금’ 계정과목으로 보관하고 있는 5,079,766원은 손해배상 이행금액으로 대체 하는 회계처리²⁾를 해야 마땅할 것이다.

조치할 사항 □□□□실장은 손해배상책임 대상자로부터 일시예치 후 ‘예수금’ 계정과목으로 보관하고 있는 5,079,766원을 손해배상 이행금액으로 대체하는 회계처리를 하시기 바랍니다. **[통보]**

2) 대변 계정과목 : 연구개발적립대상 ‘잡수입’

한국에너지기술연구원

통보(모범사례)

제 목 안전보건관리체계 구축 등을 통한 공공기관 안전관리등급 2단계 상승
관 련 부 서 안전보건문화실
조 치 부 서 인재지원실
내 용

1. 모범 부서

행정본부 안전보건문화실

2. 모범 내용

위 부서는 안전관리 전담부서로서 연구원의 안전사고를 예방하고 구성원의 안전의식 제고 및 안전문화를 확산시키는 업무를 담당하고 있다.

2018년 발생한 KTX 강릉선 탈선사고, 한국서부발전(주) 태안발전본부 협착 사망사고 등 공공기관의 끊임없는 안전사고 반복으로 국민적 우려가 확산됨에 따라 기획재정부에서는 공공기관 안전강화 종합대책 발표, 공공기관 안전관리 등급제 시행 등 정부의 공공기관 안전관리 활동이 강화되었다.

이를 계기로 우리 연구원을 포함한 모든 공공기관은 2021년도부터 공공기관 안전관리등급제 평가를 매년 받게 되었으며, 첫째 안전관리등급은 1등급 ~ 5등급 중 4-2등급(미흡)을 받았다.

가. 개선이행 모범기관으로 선정되어 우수사례 발표

이에 위 부서는 우리 연구원의 안전관리 능력 중 미흡한 부분을 개선하기 위하여 2021년 안전관리등급 평가결과 지적사항에 대해 분석하고 개선 계획을 수립하였으며, 주기적으로 모니터링하여 지적사항 총 60건을 조기에 모두 개선하였다. 그리고 이를 통해 개선이행 모범기관으로 선정되어 기획재정부에서 주관한 미흡기관 경영진 안전혁신 교육에서 개선이행 우수사례에 대해 발표한 바 있다.

나. KOSHA-MS(안전보건경영시스템) 인증 획득

또한 부서 단위의 체계적인 안전활동 프로세스 구축을 위해 KOSHA-MS*(안전보건경영시스템) 인증 획득에도 도전하였다. 먼저 최고경영자의 안전보건경영에 대한 리더십과 의지를 표명한 ‘안전보건경영방침’을 설정하고 전 직원을 대상으로 선포식을 개최하였으며, 구성원들이 자율안전관리를 할 수 있도록 KOSHA-MS(안전보건경영시스템) 매뉴얼(1개), 절차서(16개), 지침서(25개)를 제정하였으며, 2번의 인증심사를 거쳐 2021년 11월에 최종 인증을 획득하였다.

* 최고경영자가 안전보건경영방침을 선언하고 이에 대한 실행계획을 수립(Plan)하여 이를 실행 및 운영(Do), 점검 및 시정조치(Check)하며 그 결과를 최고경영자가 검토하고 개선(Action)하는 등 P-D-C-A 순환과정을 통하여 지속적인 개선이 이루어지도록 하는 체계적인 안전보건 활동

다. 공공기관 안전관리등급제 2단계 상승

미흡한 부분에 대한 개선계획 수립, 개선이행 조기완료, 안전보건경영방침 선포, 안전보건경영시스템 인증 획득 등의 노력으로 2022년도에 실시한 공공기관 안전관리등급제 평가 결과 [표 1]의 안전관리 종합등급 중 전년도 4-2등급(미흡)에서 3등급(보통)으로 2단계 상승하였으며, 안전관리등급 평가 결과 지적건수도 전년도 60건에서 35건으로 41.7% 감소하였다.

[표 1] 안전관리 종합등급

등 급	점 수	종합 안전관리 능력 수준
1등급	900점 이상	구성원 전체(하나의 팀)의 안전관리 참여가 일상화(전사적)되어 있고, 작업현장의 안전 활동이 매우 잘 이루어지고 있는 상태 (종합 안전관리 능력 : 우수)
2등급	800점 이상	구성원 전체보다는 개인의 안전관리 참여가 활발하게 이루어지고 있고, 작업 현장의 안전 활동이 대체로 잘 이루어지고 있는 상태 (종합 안전관리 능력 : 양호)
3등급	700점 이상	안전조직 위주의 안전관리 참여는 일상화되어 있으나, 구성원 개인의 참여는 부진하고, 작업현장의 안전 활동이 통상적인 수준에서 이루어지고 있는 상태 (종합 안전관리 능력 : 보통)
4-1등급 (주의)	600점 이상	구성원 개인 또는 안전조직 위주의 안전관리 참여는 일상화되어 있고, 작업현장의 안전 활동이 통상적인 수준 이상으로 이루어지고 있는 상태이나, 산재 사고 사망자 발생으로 낮은 등급(90점 감점)을 받은 상태 (종합 안전관리 능력 : 주의)
4-2등급 (미흡)	600점 이상	안전조직 위주의 안전관리 참여는 이루어지고 있으나 안전 담당자의 안전의식이 낮고, 구성원 참여는 부진하고, 작업 현장의 안전 활동이 부족한 상태 (종합 안전관리 능력 : 미흡)
5등급	600점 미만	안전 전담조직이 없거나 있는 경우에도 안전전문가가 없고, 구성원들의 참여도 매우 낮으며 작업현장의 안전 활동이 많이 부족한 상태 (종합 안전관리 능력 : 매우 미흡)

현재 안전관리 1등급(우수)의 기준은 구성원 전체의 안전관리 참여가 일상화되어 있고, 작업현장(실험실)의 안전활동이 매우 잘 이루어지고 있는 상태를 의미하는데, 당장 우리 연구원의 안전관리 수준이 1등급(우수) 단계로 향상되기는 어렵겠지만 이번 KOSHA-MS(안전보건경영시스템) 구축을 토대로 시스템을 체계적으로 운영하여 부서 단위의 자율안전관리 역량을 강화하고 연구원 안전사고 예방 문화를 조성하는데 크게 기여하였다.

조치할 사항 **인재지원실**장은 위 모범사례를 널리 알리고, 위 모범부서에게는 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. **[통보(모범사례)]**